

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE SAN JUAN

MUNICIPIO AUTÓNOMO DE SAN JUAN, representado por su Alcalde, Hon. Miguel Romero Lugo	CIVIL NÚM.: SJ2026CV00754 (Sala 904)
Peticionario	
v.	SOBRE:
ZACHARY LUKIN GIOCOMO; AGRIMENSOR DANIEL GÓMEZ MARRERO; ING. CARLOS R. OQUENDO RODRÍGUEZ; Y FULANO DE TAL	
Peticionados	Procedimiento Especial, paraliza- ción de obra iniciada y demolición de obras construidas sin permisos Art. 14.1 Ley 161-2009

SOLICITUD DE RECONSIDERACIÓN A RESOLUCIÓN DE 6 DE ABRIL DE 2026

AL HONORABLE TRIBUNAL:

Comparece el Agrimensor Daniel Gómez Marrero, representado por la abogada que suscribe, y respetuosamente EXPONE y SOLICITA:

1. Este Honorable Tribunal ha emitido *Resolución* notificada el 6 de abril de 2026 en la que indica que “*reconsidera y declara ha lugar la partida aludida a favor de todos los peticionados*”, refiriéndose a los honorarios de abogado reclamados, entre otro, por el aquí compareciente.
2. Dispuso este foro que “*se impone al Municipio Autónomo de San Juan el pago de dos mil (\$2,000) dólares en concepto de honorarios de abogado o abogada, según contempla el Art. 14.1 de la Ley Núm. 161-2009, supra, a favor de los peticionados Zachary Lakin Giocomo, Daniel Gómez Marrero y Carlos R. Oquendo Rodríguez*”.
3. La *Resolución* emitida por este Honorable Tribunal no cumple con lo dispuesto en el Artículo 14.1 de la Ley 161-2009, *supra*, porque no está adjudicando la cantidad correspondiente a los \$5,000.00 en concepto de honorarios de abogados del compareciente que le fue notificada desde nuestra *Solicitud de desestimación*. Entrada 21 de SUMAC.
4. La Regla 9.1 de Procedimiento Civil establece que “[*l*]a **firma del abogado o abogada**, o de la parte **equivale a certificar** que está hábil y disponible para cumplir con

-2-

los señalamientos y las órdenes del tribunal, **que ha leído el escrito y que, de acuerdo con su mejor conocimiento, información y creencia, formada luego de una investigación razonable, dicho escrito está bien fundado en los hechos y respaldado por el derecho vigente**, y que no se ha presentado con el propósito de causar una injusticia, dilación u opresión o de aumentar el costo del litigio”. Por lo tanto, la firma de la abogada que suscribe en nuestra *Solicitud de Desestimación*, así como la firma en nuestra *Solicitud de Reconsideración*, equivale a certificar que los honorarios allí indicados están fundados en el acuerdo establecido por el compareciente con la abogada que suscribe para oponerse a la improcedente *Petición* sometida por el Municipio de San Juan y, además, están respaldados por el derecho vigente, según surge del Artículo 14.1 de la Ley 161-2009.

5. Nuevamente procedemos a citar las claras disposiciones de dicho Artículo, que dispone lo siguiente:

*“... El Tribunal impondrá honorarios de abogados contra la parte que presenta el recurso bajo este Artículo si su petición resulta carente de mérito y razonabilidad o se presenta con el fin de paralizar una obra o permiso sin fundamento en ley. **Los honorarios de abogados bajo este Artículo será una suma igual a los honorarios que las otras partes asumieron para oponerse a la petición judicial.** En el caso que el Tribunal entienda que no es aplicable la presente imposición de honorarios de abogados, tendrá que así explicarlo en su dictamen con los fundamentos para ello. ...”*

(Énfasis suplido)

6. Conforme hemos certificado en varios escritos, los honorarios de abogado por la suma de \$5,000.00 corresponde a los honorarios que el compareciente asumió para oponerse a la improcedente *Petición* sometida por el Municipio.

7. Por otro lado, la *Resolución* de la que aquí se solicita reconsideración, omite especificar si la imposición de \$2,000.00 de honorarios de abogado se está haciendo para ser prorrateada entre las partes¹, o si la cuantía es para cada una de las partes. Independientemente de cualquiera de las dos alternativas que pueden interpretarse de lo

¹

El copeticionado Carlos Oquendo nunca informó al Tribunal a cuánto correspondían los honorarios asumidos por él.

-3-

adjudicado por este Honorable Tribunal, lo cierto es que **dicha cuantía no cumple con el Artículo 14.1, *supra***. Como hemos indicado en varias ocasiones, los honorarios asumidos por el compareciente ascienden a \$5,000.00.

POR LO QUE RESPETUOSAMENTE se solicita de este Honorable Tribunal que reconsidere su *Resolución* de 1 de abril de 2026, notificada el 6 de abril de 2026 y, en cumplimiento con las claras disposiciones del Artículo 14.1 de la Ley 161-2009, le imponga al Municipio de San Juan el pago de \$5,000. 00 en concepto de honorarios de abogado a favor del compareciente Daniel Gómez Marrero.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDA

En San Juan, Puerto Rico, a 7 de abril de 2026.

f/LCDA. ILEANA FONTÁNEZ FUENTES
RUA Núm. 12189
Abogada del Agr. Daniel Gómez Marrero
1519 Avenida Ponce de León
Suite 520
San Juan, Puerto Rico 00909-1715
Celular: (787) 949-0313
Teléfono: (787) 725-4998
Correos electrónicos: ileanaff@prtc.net /
fontanez.ileana@gmail.com

DANIEL.GOMEZ.RECONS.IMPOSIC.HONORARIOS